

# 통 보 사 항

1. 제 목 : 내부결재 문서 작성에 관한 사항

2. 관련기관 : 보훈휴양원

3. 내 용 : 보훈휴양원에서는 원내 객실이용 편의를 위하여 ‘이불, 요 등 침구류’를 구매하여 사용하고 있고, 2016.12.12. 소액수의계약 방식으로 “겨울이불 외 10종 구매계약”을 체결(계약금액 : ###백만원, 계약업체 : ㅋㅋ)한 사실이 있습니다.

「행정업무의 효율적 운영에 관한 규정」 제10조(문서의 결재) 제1항에 따르면 문서는 결재권자의 결재를 받아야 한다고 정하고 있으므로, 문서의 기재내용은 결재권자가 작성내용을 충분히 인식할 수 있도록 간결하면서도 정확하게 기술하여야 합니다. 또한 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령」 및 공단 「계약사무규정」에서 낙찰자를 결정하는 방식은 ①최저가격 입찰 ②제한적 최저가격 입찰 ③제한적 최저가격(적격심사)입찰 등 세 가지로 나눌 수 있습니다.

그런데, 2017년 보훈휴양원 종합감사 시 확인한 결과, 보훈휴양원에서는 휴양-xxx(2016.11.22., 이불 구매계약 관련 소액수의 견적공고 추진) 내부결재 문서를 작성하고 보훈휴양원장의 결재를 득하여 업무를 추진한 사실이 있는 바, 내부결재 문서의 본문에는 입찰 및 낙찰자 결정방식을 “예정가격 이하 최저가 투찰자 대상”및“적격심사 실시 후 낙찰자 결정”으로 기재하여 결재를 받았으나, 당해 내부결재에 첨부된 “소액수의 견적 공고문(공고번호 제xxx-xxx)”에서는 기획재정부 계약예규를 근거로 “예정가격의 88%이상으로 견적서를 제출한 자를 계약상대자로 결정하도록 하고 있습니다.

결과적으로 ‘계약예규’기준에 따라 업체선정은 적정하게 이루어졌으나, ‘최저가격 방식’으로 기재하여 내부결재를 받고, 실제 계약은 첨부된 공고문에 따라 ‘제한적 최저가격 방식’으로 업무를 추진하는 것은 결재권자의 의사를 왜곡할 가능성이 있고, 낙찰자 선정방식 차이로 인한 분쟁가능성도 있으므로, 향후 계약추진 시에는 계약 관련 용어를 명확하게 숙지하고 내부결재 문서작성 시 적절한 용어를 채택하여 표기할 필요가 있습니다.

#### 4. 조치할 사항

##### ○ 보훈휴양원장은

- 계약 관련규정 및 법령에서 정한 바에 따라 업무가 명확하게 이루어 질 수 있도록 업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.(통보)